TIMBRE DEL ESTADO // CLASE 8ª // SERIE 0A-9418290 COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN

DON CARLOS MENÉNDEZ PIDAL

NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALLADOLID — RESIDENCIA EN PEÑAFIEL

NÚMERO DE PROTOCOLO: 412 / 2023

COPIA SIMPLE DE TESTAMENTO ABIERTO OTORGADO POR D. GONZALO DE LA SERNA Y MENDIETA

En la Villa de Peñafiel, a doce de enero de dos mil veintitrés, ante mí, CARLOS MENÉNDEZ PIDAL, Notario del Ilustre Colegio Notarial, comparece **DON GONZALO DE LA SERNA Y MENDIETA**, mayor de edad, viudo de sus únicas nupcias con Dña. Carmen Montes Rebollo, enólogo y vecino de Peñafiel. A mi juicio tiene el compareciente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente TESTAMENTO ABIERTO y, a tal efecto:

DISPONE:

PRIMERA.- Revoca todo testamento y disposición mortis causa anterior al presente acto.

SEGUNDA.- Instituye por su **ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA** en el tercio de legítima estricta y tercio de mejora a su única hija, **DOÑA LUCÍA DE LA SERNA MONTES**, consolidando en su persona la plena propiedad de los viñedos históricos familiares y la marca comercial "Bodegas Valdeluna".

TERCERA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN SOCIETARIA: Prohíbe expresamente la enajenación forzosa, liquidación o venta a fondos de capital riesgo o terceros de la finca solariega de Peñafiel durante un plazo de diez años desde su fallecimiento, confiando la dirección enológica y el veto de cualquier transmisión accionarial a su referida hija Lucía.

CUARTA.- LEGADO CONDICIONADO: Con cargo al tercio de libre disposición, lega a su sobrino político y Director Financiero, **DON MARCOS VARELA RÍOS**, un 5% de los derechos económicos de la sociedad, *quedando dicho legado estrictamente condicionado y subordinado a la ratificación judicial y auditoría mercantil limpia y favorable de su gestión contable* al frente de la sociedad, revocándose en caso de dolo, fraude o perjuicio patrimonial contra la bodega.

CARLOS MENÉNDEZ PIDAL NOTARIO PEÑAFIEL

EL TESTADOR:
Gonzalo de la Serna

ANTE MÍ, EL NOTARIO:
Carlos Menéndez Pidal

CaixaBank
OFICINA 0482 – PEÑAFIEL (PLAZA DEL COSO 14)

EXTRACTO BANCARIO FISCAL
EMISIÓN: 05/10/2024 · 09:12 H

TITULAR: BODEGAS VALDELUNA S.A. (CIF: A-47091244)
MONEDA: EUR (€)
CUENTA CORRIENTE: ES84 2100 0482 11 0200389104
PERÍODO: 01/09/2024 al 04/10/2024

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL

FECHA	CONCEPTO / BENEFICIARIO	REFERENCIA	IMPORTE (€)	SALDO DISPONIBLE
02/09/2024	ABONO EXPORTACIÓN – CONTINENTAL WINES UK	REM-99410	+ 42.800,00	68.420,15 €
10/09/2024	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO IBERDROLA	REC-04182	– 3.840,50	64.579,65 €
15/09/2024	**TRANSFERENCIA SALIENTE: VITISUR SERVICIOS ENOLÓGICOS S.L.**	**TRF-88192**	**– 36.900,00**	27.679,65 €
22/09/2024	ANTICIPO CAMPAÑA VENDIMIA (18 OPERARIOS AGRÍCOLAS)	NOM-SEP-24	– 14.400,00	13.279,65 €
30/09/2024	LIQUIDACIÓN MENSUAL VISA BUSINESS (MARCOS VARELA)	TARJ-4109	– 2.810,40	10.469,25 €
02/10/2024	**TRANSFERENCIA SALIENTE: VITISUR SERVICIOS ENOLÓGICOS S.L.**	**TRF-90214**	**– 36.900,00**	**– 26.430,75 € (DESCUBIERTO)**

DILIGENCIA POLICIAL DE INCORPORACIÓN:
La sociedad beneficiaria *Vitisur Servicios Enológicos S.L.* carece de empleados y actividad real. Está domiciliada en un buzón postal de Valladolid, figurando como administradora única la cuñada de Marcos Varela Ríos. Las salidas acumuladas suman 442.800 € en 12 meses, generando una situación de quiebra técnica inminente descubierta por Gonzalo horas antes de morir.

EL INTERVENTOR CAIXABANK
(Firma y sello sucursal)

POLICÍA JUDICIAL (UOPJ)
(Recepción de oficio)

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. RIBERA DEL DUERO
SERVICIO TÉCNICO DE CONTROL DE VENDIMIA Y BÁSCULAS
LIBRO DE REGISTRO OFICIAL DE ENTRADAS DE UVA — CAMPAÑA 2024

FOLIO OFICIAL: CR-2024-819
BODEGA INSCRITA: Nº 084

REGISTRO DIARIO DE PESAJE Y ENTRADA A TOLVA

FECHA: VIERNES, 04 DE OCTUBRE DE 2024 | BODEGA: VALDELUNA (PEÑAFIEL)
Certificación facultativa de pesajes realizados en la báscula de pesaje de entrada a la tolva exterior:

HORA PESAJE	TRACTOR / REMOLQUE	PARCELA DE ORIGEN	VARIEDAD	PESO NETO (KG)	º BAUMÉ	DESTINO ENCUBE
16:25 h	John Deere (VA-4102-E)	Pago de los Arcos (Parc. 14)	Tempranillo 100%	4.250 kg	13.8º	Tina 2 (Acero)
17:40 h	New Holland (VA-8819-D)	Valdeluna Alta (Parc. 08)	Tempranillo 100%	5.100 kg	14.1º	Tina 3 (Acero)
19:08 h	**John Deere (VA-4102-E)**	**Laderas del Molino (Parc. 02)**	**Tempranillo 100%**	**3.890 kg**	**14.3º**	**TINA 4 (Nave 2 Subterránea)**

OBSERVACIONES TÉCNICAS ASENTADAS POR EL CAPATAZ D. JAVIER BELTRÁN:

"19:45 h: Descarga y despalillado del último remolque terminada en Tina 4. Uva muy sana con alta carga de azúcares (14.3º Baumé). Se añade levadura seleccionada y se cierra tapa superior. La fermentación tumultuosa arrancará con fuerza esta noche desprendiendo fuerte gas carbónico. Dejo activado el extractor en modo automático hasta las 20:00 h según ordenanza laboral."

VERIFICACIÓN DEL VEEDOR TÉCNICO DEL CONSEJO REGULADOR:
Acreditada la presencia del Veedor oficial D. Raúl Sanchís hasta las 19:30 h en la báscula de pesaje. No se registró ninguna entrada de vehículos agrícolas con posterioridad a las 19:15 h.

EL CAPATAZ RESPONSABLE:
Javier Beltrán Gómez

EL VEEDOR DEL CONSEJO:
Raúl Sanchís (Nº 19)

HOTEL CONVENTO LAS CLARAS ** (PEÑAFIEL)**
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE CONTROL
REGISTRO TELEMÁTICO DE CERRADURAS RFID TESA HOTEL (ASSA ABLOY)

LOG AUDITORÍA: HAB-204
FECHA: 04-05 OCTUBRE 2024

REPORTE FORENSE DE LECTURAS DE CERRADURA MAGNÉTICA

A requerimiento de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se extrae la memoria de eventos volátil no modificable de la cerradura electromecánica de proximidad instalada en la puerta de la **Habitación 204**, asignada a la huésped **Dña. Elena Fontanals Puig**:

TIMESTAMP	TARJETA / DISPOSITIVO	USUARIO / TIPO	EVENTO REGISTRADO	ESTADO RESULTANTE
04/10/2024 14:12:08	UID-99142-M	Recepción (Tarjeta Maestra)	Apertura de servicio / Check-in	DESBLOQUEO OK
04/10/2024 14:35:40	UID-204-A (Azul)	Elena Fontanals (Huésped)	Apertura tarjeta cliente	DESBLOQUEO OK
04/10/2024 18:24:19	UID-204-A (Azul)	Elena Fontanals (Huésped)	Apertura tras regreso de Peñafiel	DESBLOQUEO OK
04/10/2024 20:20:11	MEC-MANUAL	Elena Fontanals (Manilla interior)	**SALIDA DE LA HABITACIÓN**	**PUERTA CERRADA CON PESTILLO**
04/10/2024 21:48:32	UID-204-A (Azul)	Elena Fontanals (Huésped)	**APERTURA TARJETA CLIENTE**	**DESBLOQUEO OK (ENTRADA DEFINITIVA)**

CONCLUSIÓN PERICIAL DE POLICÍA JUDICIAL:

1. La investigada Elena Fontanals Puig permaneció **físicamente fuera de su habitación de hotel entre las 20:20:11 h y las 21:48:32 h** de manera ininterrumpida.
2. Dicho registro telemático **invalida por completo su declaración oficial** en la que aseguró haber regresado al hotel a las 20:54 h.
3. Su entrada al hotel a las 21:48 h concuerda con el paso de su vehículo Audi A5 saliendo de la bodega a las 21:28 h (captado por el pórtico LPR de la DGT) y el tiempo de trayecto hasta el centro de Peñafiel.

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Hotel Convento Las Claras

EL AGENTE INSTRUCTOR
Guardia Civil (TIP 84.920)

EVIDENCIA Nº: EV-DOC-04
LUGAR: LABORATORIO BODEGA

EVIDENCIA FÍSICA

EFECTOS FÍSICOS RECUPERADOS EN LA ESCENA

1. NOTA MANUSCRITA ARRUGADA RECUPERADA DE LA PAPELERA METÁLICA DEL DESPACHO:

Manuscrito en papel con membrete de Bodegas Valdeluna, con grafía identificada indubitadamente como perteneciente al finado D. Gonzalo de la Serna y Mendieta:

Viernes 4 Oct - 18:40 h.
Llamada de Barral (Banco Santander): ¡El aval de 2,4M presentado por Elena de Vitis Capital es FALSO! El Banque Léman suizo no lo reconoce. Quieren liquidar y desmantelar la bodega...
La he citado aquí a las 20:30 h. O se retira de la venta y renuncia a todo o llamo al Cuartel de la Guardia Civil hoy mismo. ¡No destruirá el legado de mi padre!

2. TARJETA LLAVE MAGNÉTICA DEL HOTEL RECUPERADA EN EL BOLSILLO DE ELENA FONTANALS:



RESEÑA TÉCNICA DEL ELEMENTO:
• Tarjeta de radiofrecuencia (RFID) UID-204-A intervenida a Dña. Elena Fontanals en el momento de su detención preliminar.
• La cinta magnética inversa y la superficie plástica fueron sometidas a revelado dactiloscópico por cianoacrilato, obteniéndose una huella uniprocedente coincidente con el dedo índice derecho de la portadora.

EL INSTRUCTOR DEL ATESTADO

EL SECRETARIO DE POLICÍA JUDICIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DE VESTIGIOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN



FIG. 1: ESCENARIO SECUNDARIO (NAVE 2) 07:35 H

Ubicación del cadáver junto a Tina 4. Posición decúbito prono con cara hacia el suelo. Ausencia de salpicaduras hemáticas en las paredes metálicas de la cuba.



FIG. 2: ESCENARIO PRIMARIO (LABORATORIO) 11:20 H

Frasco roto de Sulfato de Cobre al 10% en suelo junto al banco de pruebas. Trazas de reactivo azul y sangre lavada detectada con luminol en rodapié contiguo.



FIG. 3: MACROFOTOGRAFÍA VESTIGIO QUÍMICO 16:45 H

Cotejo de cristales de sulfato de cobre transferidos por pisada directa sobre el reactivo derramado hacia el calzado de tacón y la moqueta del vehículo intervenido.



FIG. 4: MIRADOR DEL CASTILLO (COARTADA) 20:45 H

Ubicación del pinar del Mirador del Castillo, a 4,2 km de la bodega. Zona de sombra visual y cobertura exclusiva de la celda BTS Peñafiel-Sur (Celda ID 4821).

EL FOTÓGRAFO JUDICIAL
Guardia Civil (TIP 19.802)

EL OFICIAL DE CRIMINALÍSTICA
(SECRIM Valladolid)